



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA**

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, in funzione di Presidente del Tribunale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. **1687/2024** R.G.

tra

Parte_1 con sede legale in Roma, Circonvallazione Clodia n. 163/167, C.F. **P.IVA_1**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. **Parte_2** rappresentata e difesa, in virtù della procura speciale posta in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Francesco Belli (C.F. **C.F._1**) elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Sandro Botticelli n. 1;

OPPONENTE

E

I.V.G di **Controparte_1** **Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli srl** in persona del legale rapp.te Dott. **Controparte_2** con sede in Roma via Zoe Fontana n 3 (**P.IVA_2**) ed ivi elett.te dom.ta in Via Roncegno n 23/A, presso e nello studio dell'Avv. Mauro Livi (**C.F._2**) che la rapp.ta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta

OPPOSTA

E

Avv. Stefano Santarossa, contumace

OPPOSTO

CP_3 e **Controparte_4** contumaci



OPPOSTE

OGGETTO: opposizione ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 ed ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002

CONCLUSIONI:

Nelle note sostitutive dell'udienza del 16 luglio 2025 i difensori delle parti concludevano come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11/7/24 la società *Parte_1* si opponeva al decreto di liquidazione compenso a favore dell' *CP_5* emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 13/6/2024 nell'ambito della procedura esecutiva R.G. n. 432/2021 pendente dinanzi la Sezione Esecuzioni Mobiliari avente ad oggetto le partecipazioni sociali della *CP_6* [...] (C.F. *P.IVA_3*) di cui erano titolari le Sigg.re *Controparte_4* ed [...] *Per_1* promossa dal creditore procedente Avv. Stefano Santarossa e in cui è intervenuta l'odierna opponente *Pt_1* , risultata poi aggiudicataria di tali partecipazioni con provvedimento emesso in data 6.06.2024 a definizione della esecuzione.

La società opponente lamentava l'erronea applicazione nel provvedimento di liquidazione dell'art. 32 del D.M. n 109/97 in luogo dell'art. 38 V comma stesso D.M. che fa riferimento alla vendita titoli, e prevede l'applicazione della percentuale dello 0,90% del valore dei titoli e in subordine la mancata applicazione dell'art. 1733 c.c. ai fini della liquidazione dei compensi da parte del Giudice dell'esecuzione. Inoltre l'opponente lamenta che anche ove fosse applicabile l'art. 32 il compenso sarebbe dovuto essere determinato sulla minor somma di € 525.000,00, atteso il valore ultimo del provvedimento di assegnazione delle quote dopo il ribasso del prezzo a seguito della mancata aggiudicazione nei primi esperimenti.

Si è costituita l' *Controparte_7* contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Non si sono costituiti l'Avv. Stefano Santarossa e le signore *CP_3* e *Controparte_4* dei quali deve dichiararsi la contumacia.

Essendo la causa documentale la stessa è stata rimessa in decisione all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16 luglio 2025.



La parte opponente ha contestato il provvedimento di liquidazione emesso da questo Tribunale sostenendo che nella determinazione del compenso doveva applicarsi il disposto dell'art. 38 del D.M. n. 109/97 relativo alla vendita di titoli e non l'art. 32 relativo alla vendita di beni mobili.

La tesi della opponente è contestata dalla parte opposta che ha invece dedotto che la vendita di quote societarie deve essere ricondotta nell'ambito della vendita di beni mobili.

Il tema delle caratteristiche e della natura della vendita di quote di società è stato, di recente, affrontato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. 16 settembre 2024 n. 24859 citata peraltro dalla parte opponente) dalla quale non vi è ragione di discostarsi, che ha precisato come la disciplina dell'attuale art. 2471 cod. civ., nel testo modificato dalla novella del 17 gennaio 2003, n. 6, nell'affermare l'espropriabilità della partecipazione, poggia sul presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale e da ciò fa derivare la tipologia di espropriazione da attuare: difatti, se il bene da aggredire non è un credito vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono quelle del pignoramento presso terzi, ma piuttosto le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore, che prevede modalità operative speciali rispetto a – e quindi difformi da - quelle tipizzate dal codice di rito.

Il richiamo contenuto in questa decisione alle regole relative al pignoramento mobiliare, sia pur con le modalità operative speciali previste per il pignoramento di quote comporta che, quantomeno per una analogia procedimentale, la liquidazione del compenso all'Istituto Vendite Giudiziarie debba essere effettuato applicando il disposto dell'art. 32 del D.M. n. 109/97 che regola proprio in compensi in caso di vendita o di assegnazione di beni mobili e peraltro prevede al comma 2 anche l'ipotesi di atipicità dell'espletamento dell'incarico conferito.

Peraltro già in precedenza la giurisprudenza della Corte di cassazione si era espressa nel senso di una pur limitata equiparazione della vendita di quote alla vendita di beni mobili (cfr. Cass. 18/08/2017 n. 20170; Cass. 16/05/2014 n. 10826) ed analoga posizione è stata espressa dalla dottrina secondo la quale il procedimento finalizzato alla liquidazione deve ritenersi regolato dalle norme dettate per l'espropriazione mobiliare presso il debitore, in quanto compatibili, atteso che la quota ha natura assimilabile a quella di un bene mobile iscritto in pubblico registro.



L'art. 32 citato determina i “compensi in caso di vendita o di assegnazione” come segue:

“1. Nel provvedimento di autorizzazione alla vendita, nell'ipotesi di cui al capoverso dell'articolo 538 del codice di procedura civile e in quella di assegnazione, il giudice dell'esecuzione dispone che all'istituto siano liquidati i compensi nella misura indicata nella tariffa allegata.

2. Tali compensi comprendono le spese di cui al comma 3, dell'articolo 30 del presente regolamento e quando per la atipicità dell'espletamento dell'incarico conferito diano luogo a prestazioni accessorie, ordinarie e straordinarie da parte dell'istituto, tali ulteriori somme sono liquidate dal giudice dell'esecuzione su documentata istanza dell'istituto.

3. L'istituto può trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta”.

Pertanto il criterio da applicare nel caso in esame è quello previsto in generale dall'art. 32 della legge n. 109/1997 per la vendita mobiliare e non vi è spazio né per l'applicazione del disposto dell'art. 38 della stessa legge che disciplina specificamente vendita di titoli né del disposto dell'art. 1733 c.c. che riguarda l'ipotesi del contratto di commissione che è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario che è vicenda del tutto diversa dalla vendita giudiziaria di quote.

Con l'ulteriore motivo di opposizione la Parte_1 ha dedotto che anche a voler tener conto della percentuale richiamata dall'art. 32 del D.M., essa doveva essere applicata “*al valore ultimo della vendita*” disposta con l'ordinanza emessa il 12.01.2023 dal G.E. e, pertanto, al prezzo del terzo tentativo di vendita previsto in base a tale provvedimento, con l'applicazione dell'ulteriore ribasso del 25% del prezzo base inerente al secondo tentativo di vendita (di Euro 700.000,00) espletato dal 24.03.2023 al 3.04.2023 dal commissionario e risultato negativo per carenza di offerte; in sostanza afferma l'opponente che il computo doveva essere effettuato sul prezzo base del terzo tentativo di vendita che si sarebbe dovuto espletare e quindi sul prezzo base di Euro 525.000,00.

Anche tale deduzione è infondata alla luce delle caratteristiche del procedimento di aggiudicazione previsto dal codice di rito che configura l'assegnazione come un atto successivo e conseguente all'esito negativo di un esperimento di vendita.

Anche l'assegnazione che è stata effettuata nella procedura in esame è stata una assegnazione “*successiva*” disposta per effetto dell'esito negativo della seconda vendita forzata e



costituisce una forma di soddisfazione del ceto creditorio al'alternativa all'espletamento di un nuovo tentativo di vendita; poiché tale assegnazione presuppone, come è espressamente previsto per le procedure esecutive immobiliari, la mancata vendita del bene al prezzo base non può che ritenersi che tale assegnazione sia stata effettuata al prezzo base della seconda vendita, effettuata con esito negativo.

Pertanto il compenso deve essere calcolato sulla base di tale valore e non certo sulla base dell'ipotetico prezzo base della successiva vendita mai effettuata.

Pertanto anche con riferimento a tale motivo l'opposizione deve ritenersi infondata e deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (scaglione da 26.000 a 52.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.

PQM

Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1687/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- dichiara la contumacia dell'Avv. Stefano Santarossa e delle signore CP_3 e CP_4

[...]

- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1

- condanna la Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio sostenute da I.V.G di Roma Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli srl che si liquidano in euro 7.616,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Civitavecchia 31 luglio 2025

Il Giudice
Francesco
Vigorito